

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 하자보수보증금 수납 관리 부적정

관계부서 : 경영지원실

내 용

JDC는 “공기업·준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 계약업무처리지침(이하 계약 관련 법규)”에 따라 “공사·용역·물품 및 관급자재 구매 등 계약(이하 계약업무)”에 관한 업무를 실시하고 있다.

“국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법)” 제18조, 같은 법 시행령 제62조 및 같은 법 시행규칙 제72조에 따르면 공사 도급 계약의 경우 계약상대자로 하여금 공사의 하자보수 보증을 위하여 공종별로 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10이하로 하자보수보증금을 내도록 하여야 하고, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다고 규정하고 있다.

한편, 계약업무처리지침에서는 하자보수보증금과 관련하여 제22조에 따른 ‘소액수의계약운용요령 2. 세부요령 가. 공사계약 증빙서류’에 하자보수보증금납부각서만 첨부하도록 명시하고 있고, 하자보수보증금과 관련하여 규정된 사항이 없으므로 계약업무처리지침 제2조에 따라 공사, 용역 및 물품구매 등의 하자보수보증금과 관련하여서는 국가계약법 등 다른 법령에서 별도로 정하는 바에 따라야 한다.

그런데, 국가계약법에서는 공사 계약에 한하여 하자보수보증금을 규정하고 있을 뿐 물품 및 용역에 관한 하자보수보증금은 명시하지 않고 있는데 반해 조달청 내자구매업무 처리규정(조달청훈령) 제59조 및 물품구매계약품질관리특수조건 제19조에 따르면 물품 및 용역의 특성상 하자보수보증이 필요하다고 인정되는 경우에는 물품의 경우 계약금액의 100분의 5, 용역의 경우 계약금액

의 100분의2에 해당하는 하자보수보증금을 납부하게 할 수 있다고 명시하고 있고 입찰공고 시 해당 조항을 공고하고 있다.

한편, 2016.7월부터 2019.6월까지 운영사업본부에서 시행한 계약금액이 5백만원 이상인 물품, 용역 및 공사계약의 하자보수보증금 납부 현황을 조사한 결과는 아래 표와 같다.

[표] 하자보수보증금 조사 현황

구분	계약건수		하자보증건수	하자보증금율	비고
첨단사업처	공사	24	12	2% ~ 5%	50.00%
	용역	52	1	2% ~ 5%	1.92%
	물품	23	0	0%	0.00%
	소계	99	13		13.13%
제2첨단팀	공사	0	0	0%	0.00%
	용역	1	0	0%	0.00%
	물품	1	0	0%	0.00%
	소계	2	0		0.00%
시설관리처	공사	81	64	2% ~ 10%	79.01%
	용역	69	1	2%	1.45%
	물품	149	54	1.5% ~ 15%	36.24%
	소계	299	119		39.80%
교육도시처	공사	13	9	2% ~ 3%	69.23%
	용역	28	0	0%	0.00%
	물품	26	12	3% ~ 7%	46.15%
	소계	67	21		31.34%
박물관사업처	공사	6	5	2% ~ 3%	83.33%
	용역	121	2	2%	1.65%
	물품	43	4	5% ~ 6%	9.30%
	소계	170	11		6.47%
합 계		637	164		25.75%

※운영사업본부 제출자료 재구성

운영사업본부의 부서별 하자보수보증금 납부 세부 현황을 확인한 결과,

첨단사업처의 경우, 엘리트/스마트빌딩 우수관로 변경공사 외 9건의 공사를 소액수의계약으로 시행하였으나 준공 후 대금지급 시 하자보수보증금납부각서를 받지 않고 대금을 지출하였고, 제2지원시설 통합자동제어 시스템 구매 및 설치

외 3건의 유사한 용역을 수의계약으로 시행하였으나 2건은 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받지 않았고, 2건은 2%와 5%의 하자보수보증증권을 납부 받은 사실이 있다.

시설관리처의 경우, 엘리트/스마트 빌딩 연결통로 열차단 필름 설치 공사 외 9건의 공사를 9건의 소액수의계약과 1건의 수의계약으로 시행하였으나 준공 후 대금지급 시 하자보수보증금납부각서 또는 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받지 않았고, 제주첨단과학기술단지 세미양빌딩 구내식당 주방기구 제조/구매 및 설치 외 5건의 하자보수보증금이 필요할 것으로 판단되는 물품구매를 제한경쟁 등에 의해 시행하였으나, 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받지 않았다.

또한, NLCS JEJU 주니어스쿨 증축 건축공사 관급자재[금속제창] 제작 및 설치 외 43건의 물품구매 납품검사 시 5%의 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받았으나, 첨단과학기술단지 지원시설 전기자동차 급속충전기 제조, 구매 및 설치 외 5건의 물품구매 납품검사 시 상기 44건의 물품구매와 다르게 하자보수보증금율을 1.5%부터 15%까지 적용한 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받은 사실이 있다.

교육도시처의 경우, 제주영어교육도시 상하수도보완공사 외 3건의 공사를 소액수의계약으로 시행하였으나 준공 후 대금지급 시 하자보수보증금납부각서를 받지 않고 대금을 지출하였다.

박물관사업처의 경우, 제주항공우주박물관 행사장 실내장식 공사를 소액수의계약으로 시행하였으나 준공 후 대금지급 시 하자보수보증금납부각서를 받지 않고 대금을 지출하였고, 박물관 전망대 콘텐츠 개발 및 제작설치 용역 외 1건의 용역을 수의계약 및 제한경쟁에 의해 시행하고 하자보수보증금율 2%를 적용한 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받았으나, 이와 유사한 형태의 제주항공우주박물관 어린이체험존 설계 및 제작설치는 물품구매로 시행하여 하자보수보증금율 5%를 적용한 하자보수보증금(또는 증권)을 납부 받은 사실이 있다.

위와 같이, 계약업무 시 하자보수보증금 납부와 관련하여 부서별로 상이한 업무처리가 실시되고 있어 이에 대한 내부 기준을 마련할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

직제규정시행세칙에 따라 계약업무에 관한 사항을 담당하고 있는 경영지원실은 이 건과 관련하여 1차적으로 사업부서에서 하자보수보증 관련 자료를 제출 받지 않았고, 2차적으로 경영지원실이 대가 지급 시 하자보수보증 관련 서류를 확인하지 못하여 발생한 사항으로 판단하여 향후 계약 관련 규정의 개정 등 제도 개선을 추진하는 동시에 부서별 업무 혼란을 방지하고자 법률 자문 등을 통해 내부적인 기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

계약업무 시 하자보수보증금 납부와 관련한 업무 혼란을 방지하기 위해 내부 기준을 마련하시기 바랍니다. **[개선 : 경영지원실]**